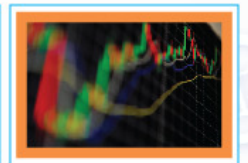


불공정거래 조사업무 처리절차 안내



CONTENTS

차 례



불공정거래 조사업무는 다음과 같이 진행됩니다.



투명하고 공정한 조사업무 처리를 위하여 노력하겠습니다.

1. 조사업무는 공정하고 투명하게 진행됩니다.
2. 조사결과 및 조치 등에 대해 사전에 의견을 진술할 기회를 드립니다.
3. 최종 조치 통보 및 사후적인 구제절차에 대해서 안내해 드리겠습니다.



조사업무에 대하여 자주 문의하시는 사항에 대하여 안내해 드리겠습니다.

1. 금감원의 출석요구에 응해야 하는 이유는 무엇인가요?
2. 문답조사는 수사기관의 수사절차와 어떻게 다른가요?
3. 자본시장조사심의위원회는 어떻게 구성되어 있나요?
4. 조사업무 결과 조치사항에는 어떠한 것들이 있나요?
5. 조사결과 혐의가 없는 경우에도 따로 알려주시나요?



안내 사항





**불공정거래 조사업무는
다음과 같이 진행됩니다.**

Financial
Supervisory
Service



불공정거래 조사업무 처리절차 안내



금융감독원 불공정거래 조사업무와 관련하여 조사관련 업무진행절차를 안내해 드리겠습니다.

1 불공정거래 조사업무 간략 흐름도

조사실시	⇒	시세조종 주문 등에 대한 매매분석, 자금추적 및 관련자 문답을 통해 불공정거래행위 유무를 조사
조사결과	⇒	조사결과와 객관성·공정성을 기하기 위해 내부·외부 전문가에 의한 자본시장조사심의위원회의 심의와 증권선물위원회의 심의를 거쳐 증권범죄 혐의 유무를 확정
결과처리	⇒	증권범죄혐의에 대해 수사기관에 고발 등의 조치를 하거나 과징금부과 등의 행정조치를 취함

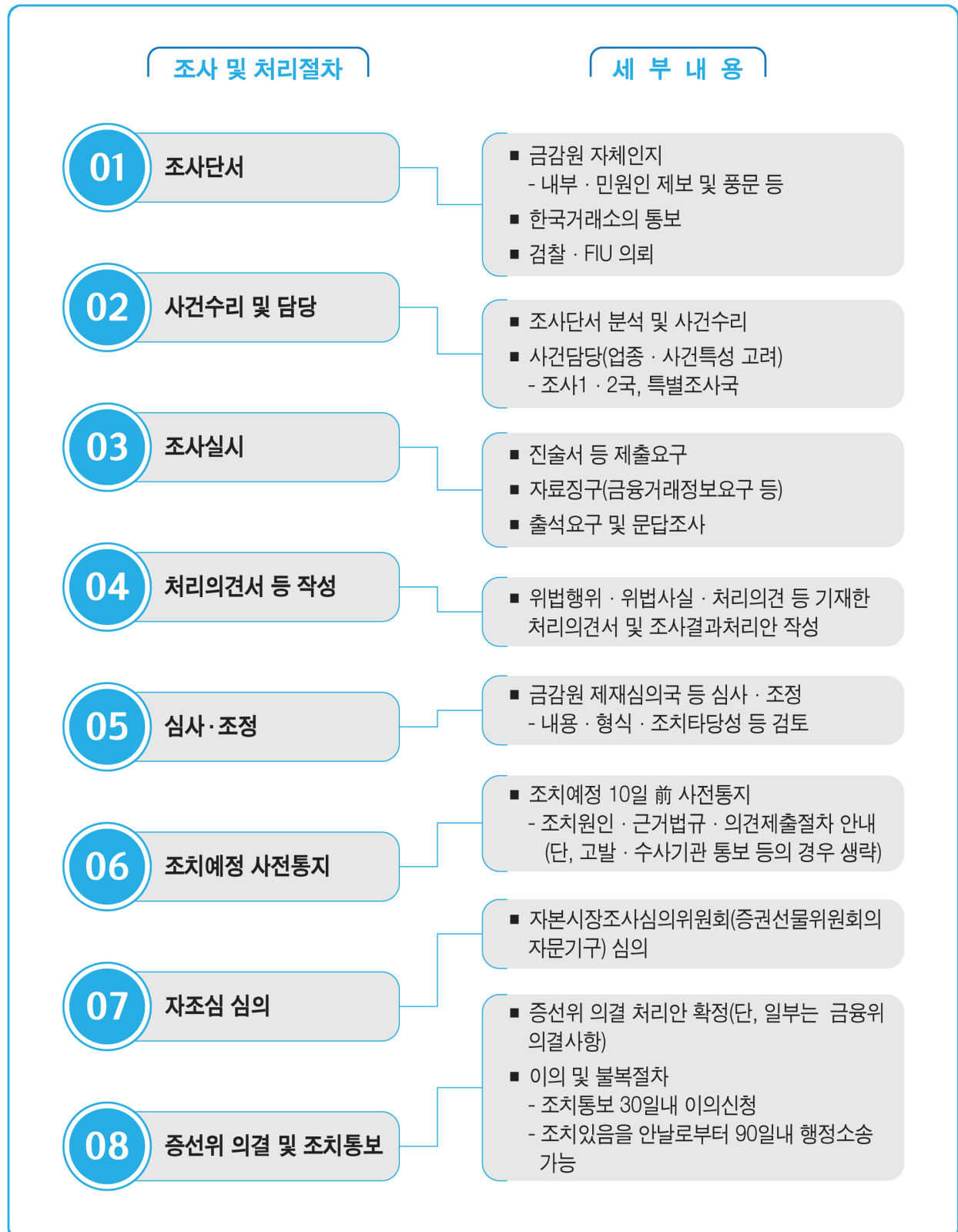
2 조사업무처리 기준

- 불공정거래 조사는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §426(舊 증권거래법 §206의3)』에 따라 진행 됩니다

3 조사업무 처리의 공정성과 투명성

- 금융감독원은 조사업무의 개시부터 종결까지 공정하게 처리하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
 - 이를 위해 문답실에 CCTV를 설치 운영하고 있으며, 조사과정에서 피조사자들의 이의사항, 향후 처리방향, 구제절차 등에 대하여 상세하게 설명하고 있으며
 - 당사자는 행정조치에 이의가 있는 경우 심의과정에 출석하여 의견을 진술(서면의견 제출가능)할 수 있도록 하였으며
 - 조치내용에 대하여 이의가 있는 경우 조치를 고지받은 날로부터 30일 이내에 이의를 신청할 수 있으며, 조치를 고지받은 날로부터 90일 이내에 행정쟁송을 제기할 수 있습니다.
- “불공정거래 조사와 관련하여 조사원은 금품이나 향응을 일절 받지 않으며, 강압에 의한 위법·부당한 조사는 절대 하지 않습니다.”

▶ 불공정거래 조사 및 처리절차 세부 흐름도





투명하고 공정한 조사업무 처리를 위하여 노력하겠습니다.

1. 금감원 조사는 공정하고 투명하게 진행됩니다.
2. 조사결과 및 조치 등에 대해 사전에 의견을 진술할 기회를 드립니다.
3. 최종 조치 통보 및 사후적인 구제절차에 대해서 안내해 드리겠습니다.

Financial
Supervisory
Service



불공정거래 조사업무 처리절차 안내

1

금감원 조사는 공정하고 투명하게 진행됩니다.

- 금감원은 조사업무의 개시부터 종결까지 전과정에 걸쳐 공정하고 투명한 처리를 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
- 이를 위해 문답실에 CCTV를 설치·운용하고 있으며, 조사과정에서 피조사자의 이의신청방법, 구제절차, 향후 처리방향 등에 대하여 상세히 설명하고 있습니다. 또한 조사 관련 기타 문의 사항에 대하여 즉시 안내하여 드리고 있습니다.
- 불공정거래 조사와 관련하여 조사원은 금품이나 향응을 일절 받지 않으며, 강압에 의한 위법·부당한 조사는 절대 하지 않습니다.

2

조사결과 및 조치 등에 대해 사전에 통보하여 드리며, 의견을 진술할 기회를 드립니다.

- 불공정거래 조사결과와 조치를 할 경우에는 당해조치의 상대방 또는 그 대리인에게 조치예정일 10일 전까지 ①조치의 제목, ②당사자의 성명 또는 명칭과 주소, ③조치하고자 하는 원인이 되는 사실과 조치의 내용 및 법적 근거, ④의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우에 처리방법, ⑤의견제출기관의 명칭과 주소, ⑥의견제출기한, ⑦기타 필요한 사항을 사전통지하고 있습니다(단, 고발수사기관 통보 등의 경우 예외 인정 가능).
- 조사결과 금융위 또는 증선위가 조사업무 규정에 따라 행정조치를 하는 경우 사전통지 절차에 따라 서면으로 의견을 진술할 기회를 부여하고 있습니다. 아울러 동조치가 자조심 심의 및 증선위 의결과정을 거치는 경우, 위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다(단, 고발·수사기관 통보 등의 경우 예외 인정 가능).

3

최종 조치 통보 및 사후적인 구제절차에 대해서 안내해 드리겠습니다.

- 증권선물위원회 의결 후(일부 조치는 금융위원회 의결 후) 조사결과 최종결과를 공문으로 통보하고 있습니다(단, 고발수사기관 통보 등의 경우 예외 인정 가능).
- 행정조치를 받은 경우 조치를 고지받은 날로부터 30일 이내에 금융위에 이의신청을 할 수 있습니다. 조사결과 이의신청에 대한 처리는 공정성과 객관성 유지를 위해 조사실시부서가 아닌 다른 조사부서에서 처리하고 있습니다.
- 행정조치 중 처분성이 인정되는 조치에 대하여는 조치가 있음을 안날로부터 90일 이내에 행정심판(중앙행정심판위원회)이나 행정소송(행정법원)을 청구할 수 있습니다.



조사업무에 대하여 자주 문의하시는 사항에 대하여 안내해 드리겠습니다.

1. 금감원의 출석요구에 응해야 하는 이유는 무엇인가요?
2. 문답 조사는 수사기관의 수사절차와 어떻게 다른가요?
3. 자본시장조사심의위원회의 구성은 어떻게 되어 있나요?
4. 조사업무 결과 조치에는 어떠한 것들이 있나요?
5. 조사결과 혐의가 없는 경우에도 따로 알려주시나요?

Financial
Supervisory
Service



1

금감원의 출석요구에 응해야 하는 이유는 무엇인가요?



- 금감원은 불공정거래 조사사항에 관한 증언을 받기 위하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 관계자에게 출석요구를 하고 있습니다(제426조 제2항 제2호).
- 출석요구는 혐의입증을 위한 문답조사 목적으로 이루어지지만, 피조사자 입장에서는 억울한 부분에 대하여 소명할 수 있는 기회이기도 하므로 적극적으로 응할 필요가 있습니다(특히, 위법혐의가 있음에도 정당한 사유없이 출석요구에 불응할 경우에는 수사기관통보 이상의 조치를 받을 수도 있습니다).

2

문답조사는 수사기관의 수사절차와 어떻게 다른가요?



- 금감원의 문답조사는 자본시장법에 근거한 임의적 행정조사로서 수사기관에 수사의 단서를 제공하기 위한 사실관계 파악 절차입니다(이점에서 형사소송법의 적용을 받는 수사절차와 구별됩니다).

3

자본시장조사심의위원회는 어떻게 구성되어 있나요?



- 자본시장조사심의위원회는 증권선물위원회 상임위원, 금감원 임원 등 당연직 4명과 외부 전문가(대학교수·법률전문가 등) 3명으로 구성되어 있습니다. 자본시장조사심의위원회는 불공정거래 조사결과 조치안을 사전 심의하기 위한 증권선물위원회의 자문기구입니다.

4

조사업무 결과 조치에는 어떠한 것들이 있나요?



- 금감원은 조사결과 불공정거래 혐의 등이 발견된 경우 불공정거래 혐의자에 대한 고발·수사기관 통보, 과징금 부과·증권발행 제한 등의 행정조치를 취하고 있습니다.
- 고발·수사기관 통보 : 조사결과, 불공정거래 사실이 발견된 경우에는 원칙적으로 혐의자를 고발 또는 수사기관에 통보하고 있으며, 자본시장법 위반사항이 아닌 횡령·배임 등 다른 법규 위반사항이 발견된 경우 수사기관에 정보사항을 제공하고 있습니다.
- 과징금 부과 : 조사결과 고의 또는 중대한 과실이 있는 공시의무 위반사실이 발견된 경우에는 원칙적으로 다른 조치에 우선하여 과징금을 부과하고 있습니다. 증권신고서, 공개매수신고서 공시의무 위반의 경우 당해 법인뿐만 아니라 당해 법인의 대표이사 등 개인에 대해서도 과징금을 부과할 수 있습니다.
- 증권발행 제한 : 공시의무 위반행위에 대하여 특정한 사유(최대주주 및 경영진의 실질적인 교체 후 기업회생과정이 진행 중인 경우, 법인이 상장폐지된 경우 등)가 있는 경우 과징금 부과 대신 증권발행 제한조치를 할 수 있습니다.
- 행정조치 : 조사결과 불공정거래 사실이 인정되나 그 위반정도가 경미하다고 판단되는 경우에는 경고·주의 등의 행정조치를 하고 있으며, 금융투자업자 및 임직원에 대한 행정 조치도 병과하고 있습니다.

5

조사결과 혐의가 없는 경우에도 따로 알려주시나요?



- 금융감독원은 피조치자의 불안감을 해소하기 위하여 무조치자에 대해서는 조사결과 유선 통화·이메일 등으로 통보하는 무조치 통보제도를 실시하고 있습니다(단, 고발·수사기관 통보, 과징금 부과 등의 사건은 생략).



안내사항

Financial
Supervisory
Service



불공정거래 조사업무 처리절차 안내

- 비공식적인 만남이나 절차는 불필요함을 알려드리며, 만약 조사업무와 관련하여 우리 원 직원이 금품·향응 등을 요구하거나 강압에 의한 위법·부당한 조사를 하는 경우에는 우리 원 감찰실 (02-3145-5493)로 제보하여 주시기 바랍니다.
 - 또한, 조사업무 처리와 관련하여 문의사항이 있는 경우 아래 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 연락처 : 자본시장조사1국 조사총괄팀(3145-5570, 5603)
자본시장조사2국 조사기획팀(3145-5663, 5661)
특별조사국 특별조사기획팀(3145-5102, 5119)

